AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL D'ENTREPRENEUR SALARIÉ

Option de versement mensuel de l'indemnité de congés payés

Entre,

La société « **STAIRLING UNION** », société coopérative d'activité et d'emploi d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé 5, rue Pleyel – 93200 SAINT-DENIS, représentée par son Président ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, ci-après « **la Coopérative** »,

D'UNE PART,

Et

Monsieur / Madame ……, demeurant « …… », ci-après « **l'Entrepreneur salarié** »,

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Les parties sont liées par un contrat de travail d'entrepreneur salarié à durée indéterminée conclu le …… (ci-après « le Contrat »). L'article 9 du Contrat et le point A.4 de son Annexe prévoient que l'indemnité de congés payés est versée à chaque prise de congé et financée par une provision mensuelle constituée sur le compte analytique.

L'Entrepreneur salarié a demandé, à sa seule initiative et afin d'assurer la régularité de sa trésorerie compte tenu de la variabilité de son activité, que cette indemnité lui soit versée chaque mois avec sa rémunération.

Préalablement à la signature du présent avenant, la Coopérative l'a informé par écrit :

- que le mode normal de versement de l'indemnité de congés payés est celui prévu à l'article 9 du Contrat ;
- qu'en choisissant le versement mensuel, il **ne percevra aucune indemnité pendant ses congés**, celle-ci lui ayant été versée par avance ;
- qu'il conserve l'intégralité de ses droits à congés et peut revenir **à tout moment** au mode normal de versement ;
- que la prise effective de congés est nécessaire à la préservation de sa santé et de sa sécurité, en particulier dans une activité de conduite.

C'est dans ces conditions que les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour seul objet de modifier le **moment du versement** de l'indemnité de congés payés prévu à l'article 9 du Contrat et au point A.4 de son Annexe. Toutes les autres stipulations du Contrat demeurent applicables, notamment celles relatives à l'acquisition des congés, à la libre fixation et au fractionnement de leurs dates, à la réduction de l'objectif d'activité pendant les congés et à l'information annuelle sur le solde des droits.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DU VERSEMENT MENSUEL

Chaque mois, l'Entrepreneur salarié perçoit, en plus de sa rémunération, une **indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération brute du mois**, part fixe et, le cas échéant, part variable.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paie sur une **ligne distincte**, intitulée « Indemnité de congés payés – versement mensuel (avenant du ……) ». Elle est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. L'indemnité et les charges afférentes sont imputées au compte analytique de l'Entrepreneur salarié ; la provision prévue au point A.4 de l'Annexe n'est pas constituée pendant la durée de l'option.

ARTICLE 3 – PRISE DES CONGÉS

L'Entrepreneur salarié conserve le droit de prendre l'intégralité des congés qu'il acquiert, aux dates qu'il fixe librement. Pendant ses congés, il ne perçoit pas d'indemnité de congés payés, celle-ci lui ayant été versée par avance en application de l'article 2.

Le solde de ses droits à congés, exprimé en jours, continue de figurer sur son bulletin de paie.

ARTICLE 4 – RÉGULARISATION ANNUELLE

À la fin de chaque période de référence, ainsi qu'à la date de révocation de l'option ou de rupture du Contrat, la Coopérative compare le total des indemnités versées au titre du présent avenant avec le montant qui aurait été dû en application de l'article 9 du Contrat, selon la méthode la plus favorable entre le dixième et le maintien de la rémunération.

Si ce montant est supérieur aux sommes versées, la différence est versée à l'Entrepreneur salarié avec la paie du mois suivant. Si les sommes versées lui sont supérieures, aucune reprise n'est opérée. Le résultat de cette régularisation est communiqué par écrit à l'Entrepreneur salarié.

ARTICLE 5 – RUPTURE DU CONTRAT

En cas de rupture du Contrat, les congés acquis et non pris ont été indemnisés par les versements mensuels effectués au titre du présent avenant, sous réserve de la régularisation prévue à l'article 4, qui est intégrée à la liquidation du compte analytique.

ARTICLE 6 – DURÉE ET RÉVOCATION DE L'OPTION

Le présent avenant prend effet le …… pour une durée indéterminée.

L'Entrepreneur salarié peut y mettre fin **à tout moment**, sans motif, par simple écrit remis à la Coopérative. La Coopérative peut également y mettre fin par écrit, moyennant un préavis d'un mois, notamment en cas d'évolution de la réglementation ou de la jurisprudence. La révocation prend effet le premier jour du mois suivant sa notification, ou à l'expiration du préavis.

À compter de la révocation, l'article 9 du Contrat et le point A.4 de son Annexe s'appliquent à nouveau : la provision mensuelle est reconstituée et l'indemnité est versée à chaque prise de congé, pour les droits acquis après la date d'effet de la révocation.

ARTICLE 7 – SANTÉ ET SÉCURITÉ

Dans le cadre de son obligation d'information et de conseil prévue à l'article R.7331-4 du Code du travail, la Coopérative recommande à l'Entrepreneur salarié de prendre régulièrement ses congés, et au moins une période de repos continu chaque année, afin de prévenir les risques liés à la fatigue et au risque routier. Cette recommandation ne constitue ni une instruction, ni une fixation de ses dates de congés.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Les stipulations du Contrat non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de s'appliquer. Le présent avenant fait partie intégrante du Contrat.

Fait à SAINT-DENIS, le ……, en deux exemplaires.

POUR LA COOPÉRATIVE

La Direction

Nom et qualité du signataire :

……

L'ENTREPRENEUR SALARIÉ

Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante :

« Lu et approuvé. Je demande le versement mensuel de mon indemnité de congés payés. J'ai été informé que je ne percevrai pas d'indemnité pendant mes congés et que je peux revenir à tout moment au versement lors de la prise des congés. »